



PUTUSAN

Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, telah memutus perkara
Terdakwa:

Nama	: PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSAM (almarhum);
Tempat Lahir	: Simalinyang (Kampar);
Umur/Tanggal Lahir	: 43 Tahun/7 Juli 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun III Kampung Bukit RT.021/RW.010 Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Atau
Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar tanggal 9 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSYAM (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSYAM (almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta sarung berwarna hitam;
 - 10 (sepuluh) pak plastik klip kosong;
 - 5 (lima) buah sendok plastik sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) gunting;
 - 1 (satu) Buah Mancis warna merah;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Android Merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA KELANA alias KELANA bin NURSYAM (almarhum), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver beserta sarung berwarna hitam;
 - 10 (sepuluh) *pack* plastik klip kosong;
 - 5 (lima) buah sendok plastik sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;

Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 98/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 11 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pid.Sus/2023/ PN Bkn tanggal 23 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2023/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 4 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023



Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kesatu, semestinya Terdakwa bersalah melanggar dakwaan kedua sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Bangkinang telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB. bertempat di teras rumah Terdakwa di Dusun III Kampung Bukit RT.021 RW.010 Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saat digeledah ditemukan pada diri Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pegang ditangan Terdakwa, uang berjumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip pembungkus sabu, 5 (lima) buah sendok sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah korek mencis, 2 (dua) buah gunting yang berada dalam bungkus plastik berada di atas lemari pakaian di kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* android merek Samsung yang berada disaku celana Terdakwa yang barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari sdr. Nenen dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa jemput langsung pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Sungai Kampar Desa Simalinyang, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar dan Terdakwa memperoleh bonus berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari Sdr. Nenen;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr Nenen dan hampir seminggu sekali Terdakwa ada membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr Nenen yang mana biasanya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) jie 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah berhasil menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Anton (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan serbuk kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa tanpa hak menjual Narkoba jenis sabu telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa dan belum benar-benar mempertimbangkan dengan cermat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta di persidangan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram. Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa dan jumlah barang bukti tersebut penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara terlampau berat dan tidak adil serta dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 98/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 11 April 2023 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 23 Februari 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 98/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 11 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 23 Februari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4058 K/Pid.Sus/2023